

# Analyse juridique des commissions et des procédures de passation des marchés publics au Maroc

## Résumé exécutif

À la date du **5 juillet 2026**, le texte central applicable à la passation des marchés publics au Maroc n'est pas un « code des marchés publics » autonome, mais principalement le **décret n° 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics**, publié au Bulletin officiel n° 7184 du 6 avril 2023 et entré en vigueur le **premier jour du sixième mois** suivant sa publication, soit au **1er septembre 2023**. Le portail officiel des marchés publics recense ce décret, ses textes d'application et le décret relatif à la Commission nationale de la commande publique. <sup>1</sup>

Le droit positif marocain distingue, pour les marchés de travaux, fournitures et services, les modes suivants : **appel d'offres ouvert, appel d'offres ouvert simplifié, appel d'offres restreint, appel d'offres avec présélection, concours, procédure négociée, et dialogue compétitif**. Juridiquement, le mot d'usage n'est pas « commissionnement », mais plutôt **composition, convocation, fonctionnement et attributions** des organes d'examen : **commission d'appel d'offres, commission d'appel d'offres avec présélection, jury du concours, commission de négociation**, et, pour le dialogue compétitif, une **commission d'admission puis d'ouverture et d'examen des offres**, tandis que la phase dialoguée elle-même est conduite par le maître d'ouvrage assisté d'au moins deux représentants. <sup>2</sup>

Le système marocain repose sur quatre idées fortes. Premièrement, **il n'existe pas, en droit commun, une "commission d'attribution" distincte** : l'organe compétent choisit l'offre à proposer au maître d'ouvrage, puis le marché devient définitif après approbation par l'autorité compétente. Deuxièmement, les **conditions d'éligibilité** sont structurées autour des **capacités juridiques, techniques et financières**, de la régularité **fiscale et sociale**, et de l'absence de certaines causes d'exclusion. Troisièmement, les **délais et formalités** varient fortement selon la procédure. Quatrièmement, les **recours administratifs** sont précisément organisés par les articles 163 et 164 du décret de 2023, complétés, pour la saisine de la Commission nationale de la commande publique, par le **décret n° 2-14-867 du 21 septembre 2015**. <sup>3</sup>

## Cadre normatif applicable

Le socle officiel de la passation comprend principalement : le **décret n° 2.22.431 du 8 mars 2023** relatif aux marchés publics ; le **décret n° 2-14-867 du 21 septembre 2015** relatif à la Commission nationale de la commande publique ; et, pour la dématérialisation, l'**arrêté n° 1692.23 du 30 moharrem 1445 (17 août 2023)**, figurant sur le portail officiel et au Bulletin officiel, qui fixe les conditions et modalités du dépôt et du retrait électroniques des plis, des enchères électroniques inversées et de la dématérialisation des documents. Le portail officiel des marchés publics référence également d'autres textes d'application et les modèles/document-types. <sup>4</sup>

Le décret de 2023 abroge, à compter de son entrée en vigueur, le **décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013**, tout en maintenant à titre transitoire l'ancien régime pour les procédures déjà lancées avant l'entrée en

vigueur du nouveau texte, ainsi que les textes d'application de 2013 jusqu'à leur remplacement ou abrogation. C'est important : en pratique, **le régime applicable dépend de la date de lancement de la procédure.** <sup>5</sup>

Pour les incompatibilités liées aux élus locaux, le décret de 2023 renvoie expressément aux **lois organiques n° 111-14, 112-14 et 113-14** relatives respectivement aux régions, préfectures/provinces et communes. Pour le contentieux juridictionnel, les juridictions administratives relèvent de la **loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs**, laquelle figure dans le recueil officiel SGG des textes relatifs aux marchés publics. En revanche, **le décret n° 2.22.431 ne crée pas, à lui seul, une voie juridictionnelle spéciale de type référé précontractuel dotée d'un effet suspensif automatique ;** sur ce point, l'effet suspensif juridictionnel est **non spécifié** par les textes de passation ici étudiés. <sup>6</sup>

Il faut enfin relever que le système marocain ne connaît pas, dans les sources officielles consultées, un document intitulé formellement « **Code des marchés publics** ». Le texte pivot demeure le **décret n° 2.22.431**, complété par ses arrêtés, les textes sur la CNCP, les systèmes de qualification/classification ou d'agrément, et les lois organiques ou lois générales auxquelles il renvoie. <sup>7</sup>

## Modes de passation et organes compétents

L'article 19 du décret de 2023 dispose que, hors prestations architecturales, les marchés de travaux, fournitures et services sont passés par **appel d'offres, concours** ou **procédure négociée**. Le même article ajoute l'**appel d'offres ouvert simplifié** pour les marchés dont le montant estimé est inférieur ou égal à **1.000.000 DH HT**, et définit aussi l'**appel d'offres avec présélection**. Le **dialogue compétitif**, lui, est régi par l'article 12 et constitue une procédure autonome pour les projets complexes ou innovants. <sup>8</sup>

Sur le plan organique, il faut être très net : en droit marocain, **l'organe compétent n'attribue pas définitivement le marché, il choisit l'offre à proposer** au maître d'ouvrage. Pour l'appel d'offres ouvert ou restreint, ce rôle appartient à la **commission d'appel d'offres** ; pour l'appel d'offres avec présélection, à la **commission d'appel d'offres avec présélection** ; pour le concours, au **jury du concours** ; pour la procédure négociée, à la **commission de négociation** ; et pour le dialogue compétitif, à la **commission visée pour l'admission puis l'ouverture et l'examen des offres**, tandis que la phase de dialogue est gérée par le maître d'ouvrage assisté d'au moins deux représentants. L'approbation finale relève ensuite de l'autorité compétente. <sup>9</sup>

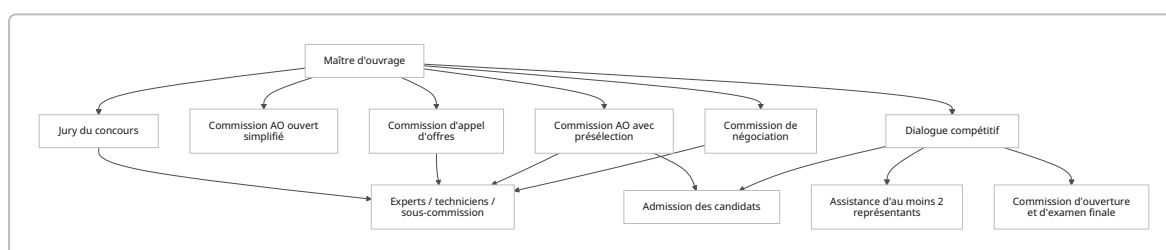
La **commission d'appel d'offres** est présidée par le maître d'ouvrage. Sa composition varie selon la personne publique concernée. Pour l'État : deux représentants de l'administration concernée, un représentant de la TGR, et, au-delà de **50.000.000 DH HT**, un représentant du ministère chargé des finances. Pour les établissements publics et autres personnes morales de droit public : deux représentants de l'organisme, le représentant du ministre chargé des finances conformément au contrôle financier applicable, le représentant du ministre chargé des finances ou de la TGR selon le cas, le responsable des achats et le responsable financier, le cas échéant. Pour les collectivités territoriales : DGS/directeur des services, chef du service des marchés, chef du service concerné, et comptable public assignataire, avec possibilité de modification par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission peut consulter, à titre consultatif, des experts ou techniciens, ou instituer une sous-commission. <sup>10</sup>

La **commission d'appel d'offres ouvert simplifié** est allégée : elle comprend le président, un membre désigné par le maître d'ouvrage, et un représentant de la TGR ou du ministère chargé des finances selon le cas. L'**appel d'offres restreint** n'a pas une commission distincte : il reste jugé par la commission d'appel d'offres de droit commun. L'**appel d'offres avec présélection** a une composition identique à

celle de la commission d'appel d'offres ordinaire par renvoi exprès à l'article 38. Le **jury du concours** reprend aussi la composition de l'article 38, augmentée d'un représentant du département ministériel concerné par le domaine du concours. La **commission de négociation** se compose du président, de son suppléant et de deux représentants de l'organisme concerné, avec possibilité de recourir à des experts et techniciens. <sup>11</sup>

Le **dialogue compétitif** mérite une précision importante. Le texte ne crée pas une « commission de dialogue » proprement dite pour la phase dialoguée. L'admission des candidats relève d'une **commission constituée conformément à l'article 55** ; ensuite, pendant les phases de dialogue, le maître d'ouvrage est assisté d'au moins **deux représentants** de son administration, dont l'un du service concerné ; enfin, à l'issue du dialogue, la **commission visée au A du II de l'article 12** procède à l'ouverture, l'examen, l'évaluation et le classement des offres. Autrement dit, pour la phase de dialogue elle-même, une commission dédiée est **non spécifiée** ; le texte parle d'**assistance** au maître d'ouvrage, pas de jury autonome. <sup>12</sup>

Le schéma ci-dessous synthétise l'architecture organique des procédures, telle qu'elle ressort du décret de 2023. <sup>13</sup>



## Éligibilité, exclusions et pièces des dossiers

Le régime de base des candidats se trouve à l'article 27. Peut soumissionner et être attributaire la personne physique ou morale qui justifie des **capacités juridiques, techniques et financières requises**, qui est en **situation fiscale régulière**, qui est **affiliée et à jour** vis-à-vis de la CNSS ou d'un autre régime de prévoyance sociale, et qui exerce une **activité en rapport avec l'objet du marché**. Sont exclues notamment : les personnes en **liquidation judiciaire**, celles en **redressement judiciaire** sans autorisation spéciale, celles frappées d'une **exclusion temporaire ou définitive** au titre de l'article 152, certaines personnes visées par les lois organiques des collectivités territoriales, les personnes représentant plus d'un concurrent dans un même marché ou lot, les prestataires ayant participé à la préparation du dossier d'appel d'offres, ainsi que certains titulaires défaillants. <sup>14</sup>

Pour l'**appel d'offres ouvert et restreint**, l'article 28 impose un **dossier administratif** et un **dossier technique**. Au moment de l'offre, le dossier administratif comprend notamment : les **pouvoirs** du signataire, la **déclaration sur l'honneur**, la **convention de groupement** le cas échéant, et, selon le cas, diverses attestations ou autorisations. Les attestations fiscales et sociales ne sont pas toujours toutes exigées dès l'origine pour tous les cas : le texte distingue ce qui doit être produit **au moment de la présentation de l'offre** et ce qui doit être produit **lorsqu'il est envisagé d'attribuer le marché**. Pour les concurrents non installés au Maroc, il faut produire les équivalents délivrés dans le pays d'origine ou de provenance. <sup>15</sup>

Le **dossier technique** varie selon qu'il s'agit de **prestations courantes** ou **non courantes**. Pour les prestations courantes : note sur les moyens humains et techniques, et éventuellement déclaration du plan de charge. Pour les prestations non courantes : note sur les moyens, **attestations de référence**,

éventuellement plan de charge, pièces justifiant les capacités financières, et, le cas échéant, certificats de qualification/classification ou d'agrément tenant lieu de certaines pièces. L'article 28 précise aussi des adaptations pour les **établissements publics, coopératives, unions de coopératives et auto-entrepreneurs**. <sup>16</sup>

L'article 29 donne un contenu très précis à la **déclaration sur l'honneur**. Elle doit notamment comporter l'identification du concurrent, ses immatriculations et affiliations, son RIB, et les engagements/attestations suivants : assurance des risques professionnels, respect des limites de sous-traitance, détention des autorisations nécessaires, absence de liquidation/redressement non autorisé, engagement anti-fraude et anti-corruption, absence de conflit d'intérêts, non-participation à la préparation du dossier, et exactitude des renseignements fournis sous peine des mesures coercitives de l'article 152. <sup>17</sup>

L'article 30 exige, dans le **dossier global de soumission**, outre le CPS et le règlement de consultation paraphés et signés, les pièces des dossiers administratif et technique, une **offre financière**, et, si le règlement de consultation l'exige, une **offre technique**. L'offre financière comprend en particulier l'**acte d'engagement**, les **bordereaux** et détails estimatifs ou décompositions du montant global, le **sous-détail des prix** le cas échéant, et, si prévu, le bordereau des prix pour approvisionnements. L'article 31 permet au maître d'ouvrage d'exiger une **offre technique** lorsque la complexité ou l'importance des moyens à mobiliser le justifie. <sup>18</sup>

Pour l'**appel d'offres ouvert simplifié**, le régime est celui de l'appel d'offres ouvert, à ceci près que le **dossier technique** ne comprend pas les **attestations de référence** ni la **déclaration du plan de charge**. Pour l'**appel d'offres restreint**, les pièces et conditions sont celles du régime général de l'appel d'offres, la différence portant surtout sur le mode de consultation et les seuils/justifications du recours à cette procédure. <sup>19</sup>

Pour l'**appel d'offres avec présélection**, l'article 53 reprend le noyau des conditions de l'article 27 et exige, au stade de l'admission, un dossier administratif composé des pouvoirs, de la déclaration sur l'honneur, de la demande d'admission, de la convention de groupement le cas échéant et, pour les établissements publics, du texte habilitant à exercer les missions en rapport avec le marché. Le dossier technique comprend les moyens humains et techniques, les attestations de référence, le plan de charge si exigé, les pièces sur les capacités financières, et les éventuels certificats de qualification/classification/agrément. Après admission, l'original du cautionnement provisoire peut être exigé au stade d'évaluation des offres, puis les attestations finales au stade de l'attribution envisagée. <sup>20</sup>

Pour le **dialogue compétitif**, les **dossiers de candidature** sont constitués conformément au **1 du A et au B du II de l'article 53**, donc selon la logique de la présélection. En revanche, les **offres finales** remises à l'issue du dialogue ne doivent comprendre, selon l'article 12, que le **CPS paraphé et signé** et l'**offre financière** ; un autre contenu obligatoire n'est pas ajouté par ce texte. Toute exigence supplémentaire devrait alors résulter du dossier ou du règlement de consultation, à défaut **non spécifié** par l'article 12. <sup>12</sup>

Pour le **concours**, les conditions requises et la justification des capacités et qualités sont celles prévues par le **II de l'article 53**. Le dossier d'admission est renvoyé à l'article 54, puis l'article 78 prévoit que les concurrents admis déposent les **projets et pièces exigés par la lettre d'admission**. La liste détaillée des projets et pièces dépend donc du **programme du concours**, du **règlement du concours** et de la **lettre d'admission** ; au-delà de ce renvoi, le contenu exact des projets est **non spécifié** dans un inventaire unique comparable à celui de l'article 30. <sup>21</sup>

Pour la **procédure négociée**, l'article 87 impose à tout candidat, dès le début de la procédure, un **dossier administratif** et un **dossier technique** composés de **l'ensemble des pièces prévues à l'article 28**. L'article 88 ajoute que le **dossier du marché négocié avec publicité et mise en concurrence** comprend notamment l'avis, le CPS, les plans/documents techniques le cas échéant, les modèles d'acte d'engagement, d'offre technique, de bordereaux, de déclaration sur l'honneur, de déclaration du plan de charge, et le règlement de consultation. <sup>22</sup>

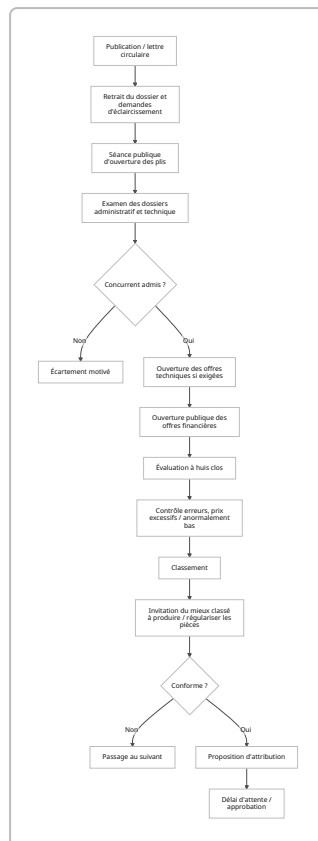
## Déroulement procédural, délais, ouverture des plis, évaluation et attribution

Le **règlement de consultation** est un document cardinal. Il fixe les conditions de présentation des offres et les critères/modalités d'attribution. Il doit lister les pièces à fournir et définir des critères d'admissibilité et d'attribution **en lien direct avec l'objet du marché, objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés** ; les critères d'admissibilité peuvent être assortis de coefficients, sans restreindre la concurrence. <sup>23</sup>

Pour l'**appel d'offres ouvert**, l'avis est publié sur le portail des marchés publics et dans **deux journaux à diffusion nationale**, dont un en arabe, avec un délai minimum de **21 jours** avant la séance d'ouverture des plis. Ce délai passe à **40 jours** pour certains marchés dépassant les seuils fixés à l'article 23. Pour l'**appel d'offres restreint**, la lettre circulaire doit être envoyée au moins **10 jours** avant l'ouverture. Pour l'**appel d'offres ouvert simplifié**, la publicité se fait sur le portail et dans au moins **un journal**, avec un délai minimum de **10 jours**. Pour l'**appel d'offres avec présélection**, la publication doit intervenir au moins **15 jours** avant la séance d'admission. Pour le **dialogue compétitif**, le délai entre la publication de l'avis et la réception des candidatures ne peut être inférieur à **15 jours**, puis le délai de remise des offres finales ne peut être inférieur à **30 jours** après l'envoi de la lettre d'invitation. Pour la **procédure négociée avec publicité et mise en concurrence**, le délai minimum entre publication et date limite de réception des candidatures est de **10 jours**. <sup>24</sup>

Sur le déroulement, l'**appel d'offres ouvert/restreint** suit la trame suivante : séance publique d'ouverture des plis ; vérification de la présence des membres obligatoires ; éventuel report de **48 heures** en cas d'absence ; annonce des publications et recueil d'observations sur les vices de procédure ; ouverture et inventaire des dossiers ; examen à huis clos des dossiers administratifs et techniques ; reprise de séance publique pour annoncer les admis ; ouverture éventuelle des offres techniques et/ou prospectus ; séance publique d'ouverture des offres financières ; puis évaluation financière à huis clos, vérification des erreurs matérielles, contrôle des prix anormalement bas ou excessifs, classement, demande éventuelle de pièces complémentaires au mieux classé, puis proposition d'attribution. <sup>25</sup>

Le schéma ci-dessous résume ce cheminement de droit commun. <sup>26</sup>



En matière d'**évaluation**, l'idée directrice est celle de l'**offre économiquement la plus avantageuse**. Pour les marchés où une offre technique est exigée, les critères peuvent porter, selon la nature des prestations, sur les moyens affectés, l'expérience spécifique, le planning, le service après-vente, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique, la préservation des ressources hydriques, le transfert de compétences, l'innovation, etc. La note technique résulte des critères du règlement de consultation, avec un seuil d'admissibilité fixé par celui-ci. Pour les **marchés d'études**, le décret prévoit des règles particulières de notation technico-financière à l'article 144. <sup>27</sup>

Le décret encadre aussi les **prix excessifs** et **anormalement bas**. L'offre est excessive si elle dépasse de plus de **20 %** l'estimation du coût des prestations pour les travaux, fournitures et services autres que les études. L'offre est anormalement basse si elle est inférieure de plus de **20 %** à l'estimation pour les travaux, ou de plus de **25 %** pour les fournitures et services autres que les études. Le texte ajoute un mécanisme spécifique de contrôle des **prix unitaires principaux** et autorise la commission à demander des justifications ; au besoin, une sous-commission peut être instituée. <sup>28</sup>

Le **procès-verbal** de la commission ou du jury est dressé séance tenante. Pour l'appel d'offres, il n'est ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mais un **extrait** est publié sur le portail et affiché dans les locaux de l'organisme dans les **24 heures**, pour une durée d'au moins **15 jours**. Le maître d'ouvrage informe l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le **troisième jour** suivant l'achèvement des travaux de la commission, et informe dans le même délai les concurrents éliminés en leur indiquant les motifs de rejet. Le choix arrêté par la commission **ne peut pas être modifié** par le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente ; juridiquement, l'étape suivante est l'**approbation**. <sup>28</sup>

L'**approbation** ne peut intervenir qu'après un **délai d'attente de 15 jours** à compter du jour suivant l'achèvement des travaux de la commission compétente, ou de la date de signature du marché par l'attributaire pour un marché négocié. La notification de l'approbation doit intervenir dans un délai

maximum de **60 jours** à compter de l'ouverture des plis, ou de la signature par l'attributaire pour le négocié. Dans certains cas de réclamation, ce délai d'attente peut être prorogé de **15 jours supplémentaires**. <sup>29</sup>

Pour la **procédure négociée**, le texte est plus souple. En cas de publicité et mise en concurrence, il y a avis, dossiers de candidature, examen par la commission de négociation, puis négociation documentée par rapport. En l'absence de publicité et de mise en concurrence, les négociations se déroulent directement avec le ou les concurrents consultés. Les négociations peuvent porter sur le prix, le délai, la date d'achèvement/livraison et les conditions d'exécution, mais jamais sur l'objet ou la consistance du marché. La **séance publique d'ouverture** n'est pas prévue comme principe général de cette procédure : sur ce point, elle est **non spécifiée**. <sup>30</sup>

Le **concours** est, lui, fortement noté. Le jury évalue les projets à huis clos, peut demander des éclaircissements ou modifications, écarte les projets dépassant le budget prévisionnel maximum, puis classe les projets. Lorsque le concours porte uniquement sur la conception d'un projet, la note globale est obtenue avec une pondération de **80 %** pour le projet et **20 %** pour le coût hors taxes proposé. Dans d'autres cas visés par l'article 66, la note globale peut intégrer **70 %** pour le projet, **20 %** pour le coût global du projet et **10 %** pour l'offre financière, selon le schéma prévu à l'article 82. <sup>31</sup>

## Recours, sanctions, incompatibilités et tableau comparatif

Le régime des **recours administratifs** est assez structuré. Tout concurrent peut introduire une réclamation auprès du maître d'ouvrage s'il constate un vice de procédure, des clauses discriminatoires ou disproportionnées, un conflit d'intérêts touchant un membre de la commission ou du jury, ou s'il conteste les motifs d'écartement de son offre. Dans les trois premiers cas, la réclamation doit être introduite depuis la publication de l'avis jusqu'au **cinquième jour** après la publication du résultat ; dans le dernier cas, dans les **cinq jours** suivant la réception de la lettre notifiant les motifs d'écartement. Le maître d'ouvrage dispose de **cinq jours** pour répondre. En cas de silence ou d'insatisfaction, le concurrent dispose de **cinq jours** supplémentaires pour saisir, selon le cas, le ministre concerné, le ministre de l'intérieur ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public/personne morale de droit public. <sup>32</sup>

Le recours administratif peut avoir un **effet suspensif limité**. Dans les cas de vice de procédure, clauses discriminatoires ou conflit d'intérêts, l'autorité saisie doit, avant de statuer, ordonner au maître d'ouvrage de **suspendre la procédure pour une durée maximale de 10 jours** lorsqu'elle constate que la réclamation est fondée et qu'un dommage risque d'être subi si la procédure continue. Elle peut ensuite rejeter la réclamation, imposer un redressement ou décider l'annulation de la procédure. Elle peut aussi, pour des raisons urgentes d'intérêt général dûment justifiées, ordonner la poursuite de la procédure. <sup>33</sup>

Le concurrent peut aussi saisir **directement la Commission nationale de la commande publique** en vertu de l'article 164 du décret de 2023. Le décret **n° 2-14-867 du 21 septembre 2015** organise cette saisine : réclamation déposée directement, par poste recommandée ou par voie électronique ; recevabilité limitée aux concurrents ayant intérêt à conclure ; obligation d'exposer l'objet contesté et de fournir les pièces justificatives ; et exigence d'une déclaration selon laquelle le litige n'a pas déjà été porté devant les tribunaux. La réclamation CNCP doit être présentée entre la publication de l'avis et le **septième jour après l'affichage des résultats** ; l'administration doit répondre à la commission sous **10 jours ouvrables** ; l'instruction par la CNCP intervient dans un délai de **15 jours ouvrables**, prorogeable une fois pour **15 jours ouvrables**. Si la CNCP estime la réclamation fondée, elle peut proposer au Chef du gouvernement de **suspendre la procédure** ou de **surseoir à l'approbation** ; toutefois, cette

suspension n'a lieu que par décision du Chef du gouvernement, et peut être écartée par l'administration pour des considérations urgentes d'intérêt général. <sup>34</sup>

S'agissant du **recours juridictionnel**, les sources officielles consultées montrent que les juridictions compétentes relèvent de la **loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs**. Mais le décret de 2023 n'en fixe ni les conditions détaillées, ni un délai spécial propre au contentieux des marchés publics, ni un effet suspensif automatique. Au contraire, le décret sur la CNCP précise qu'une affaire déjà jugée ou en cours devant une juridiction ne peut plus continuer à être instruite par la commission, et qu'un recours devant les tribunaux met fin à l'instruction devant la CNCP. Donc, pour le contentieux judiciaire de la passation, les **délais spéciaux** et l'**effet suspensif automatique** sont, dans les textes ici étudiés, **non spécifiés**. <sup>35</sup>

Quant aux **sanctions** et **incompatibilités** touchant les membres des commissions, le décret de 2023 impose des obligations claires mais ne dresse pas un barème autonome de sanctions disciplinaires propre aux membres. L'article 160 soumet les intervenants au **secret professionnel** ; l'article 161 pose le **caractère confidentiel** de l'examen des offres ; l'article 162 oblige tout membre d'une commission d'appel d'offres, d'un jury de concours, d'une commission de négociation, d'une sous-commission, ou toute personne participant à leurs travaux, à signaler tout **conflit d'intérêts** et à s'abstenir d'intervenir. Le non-respect de ces règles peut fonder une réclamation et conduire à la suspension/redressement/annulation de la procédure. En revanche, une **sanction spécifique de type exclusion, amende ou nullité personnelle visant le membre** n'est pas détaillée dans le décret de passation : **non spécifié**. L'article 152, lui, vise surtout les concurrents, attributaires et titulaires pour déclarations inexactes, pièces falsifiées, fraude, corruption, infractions réitérées au droit du travail ou manquements graves. <sup>36</sup>

Le tableau ci-dessous synthétise les procédures principales du décret de 2023. Il condense les articles 19 à 90, 142, 152, 162 à 164 du décret n° 2.22.431 et, pour le recours CNCP, le décret n° 2-14-867. <sup>37</sup>

| Mode                  | Commission compétente       | Critères d'éligibilité clés                                                                                                                                                       | Pièces requises                                                                                              | Délais principaux                                                                                                                | Références légales                           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Appel d'offres ouvert | Commission d'appel d'offres | Capacités juridiques, techniques, financières ; régularité fiscale et sociale ; activité liée à l'objet ; pas de liquidation/redressement non autorisé ; pas de conflit/exclusion | Dossier administratif + technique ; déclaration sur l'honneur ; offre financière ; offre technique si exigée | Publicité 21 jours min, portée à 40 jours au-dessus de certains seuils ; validité des offres 60 jours ; délai d'attente 15 jours | Art. 19, 20, 23, 27 à 31, 38 à 48, 142 à 143 |



| Mode                             | Commission compétente                         | Critères d'éligibilité clés                                                               | Pièces requises                                                   | Délais principaux                                                                                                                                                                                                     | Références légales                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Appel d'offres ouvert simplifié  | Commission AO ouvert simplifié                | Même base que l'AO ouvert                                                                 | Même logique que l'AO ouvert, mais dossier technique allégé       | Publicité 10 jours min ;<br>seuil de recours ≤ 1.000.000 DH HT                                                                                                                                                        | Art. 19-I-1                                                  |
| Appel d'offres restreint         | Commission d'appel d'offres                   | Même base que l'AO ouvert                                                                 | Même base que l'AO ouvert                                         | Lettre circulaire à au moins 3 concurrents ;<br>envoi 10 jours min avant ouverture ;<br>recours seulement si montant < 5.000.000 DH HT et prestations ne pouvant être exécutées que par un nombre limité d'opérateurs | Art. 19-I-1, art. 20, art. 23-II, art. 27 à 31, art. 38 à 48 |
| Appel d'offres avec présélection | Commission d'appel d'offres avec présélection | Conditions de l'art. 27 + capacités techniques/ financières appréciées au stade admission | Dossier d'admission puis offre des admis ; pièces de l'art. 53/54 | Publicité 15 jours min avant séance d'admission ; puis phase offre ; validité 60 jours à compter de l'ouverture des plis des admis                                                                                    | Art. 19-I-2, art. 49 à 65                                    |

| Mode                                                     | Commission compétente                                                                                                                               | Critères d'éligibilité clés                                                                        | Pièces requises                                                                                                                                   | Délais principaux                                                                                                 | Références légales                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Concours                                                 | Jury du concours                                                                                                                                    | Renvoi au régime de l'art. 53 II                                                                   | Dossier d'admission puis projets et pièces exigés par lettre d'admission                                                                          | Procédure en deux temps ; délais selon programme/ règlement ; délai de validité à compter de l'ouverture des plis | Art. 66 à 86, spécialement 71 à 82                  |
| Dialogue compétitif                                      | Admission par commission art. 55 ; phase dialoguée par maître d'ouvrage assisté ; phase finale d'ouverture/ examen par commission visée à l'art. 12 | Candidatures selon art. 53 II ; minimum 2 candidats admis                                          | Dossier de candidature ; puis, à l'issue du dialogue, CPS signé + offre financière ; autres éléments supplémentaires : non spécifié par l'art. 12 | 15 jours min pour candidatures ; 30 jours min pour offres finales                                                 | Art. 12 ; renvois aux art. 21, 42, 45 à 48, 53 à 57 |
| Procédure négociée avec publicité et mise en concurrence | Commission de négociation                                                                                                                           | Dossier administratif et technique complet dès le début ; capacités et régularité selon art. 28/27 | Dossier administratif + technique ; puis négociation des conditions ; dossier du marché négocié selon art. 88                                     | Publicité 10 jours min avant date limite des candidatures ; délai d'attente 15 jours avant approbation            | Art. 87 à 90, 142 à 143                             |

| Mode                                                          | Commission compétente     | Critères d'éligibilité clés                   | Pièces requises                                                                                                              | Délais principaux                                                                                                                                                 | Références légales         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Procédure négociée sans publicité et sans mise en concurrence | Commission de négociation | Idem, sous réserve d'un cas légal d'exception | Dossier administratif + technique complet ; certificat administratif justifiant l'exception, sauf cas expressément dispensés | Pas de délai de publicité ; délais de négociation : non spécifié ; régularisation sous 3 mois si échange de lettres/convention spéciale pour urgence art. 89-II-7 | Art. 87, 89, 90, 142 à 143 |

En synthèse, le droit marocain actuel fait porter le cœur de la sélection sur des **organes collégiaux d'examen**, mais l'**approbation** demeure une étape distincte. Les procédures les plus formalisées sont l'appel d'offres et la présélection ; le **dialogue compétitif** et la **procédure négociée** sont plus souples, mais juridiquement plus exceptionnels. Chaque fois que le décret reste silencieux — notamment sur une **commission d'attribution distincte**, une **commission spécifique de dialogue**, un **effet suspensif juridictionnel automatique**, ou des **sanctions propres aux membres des commissions** — la réponse conforme au texte est : **non spécifié**. <sup>38</sup>

1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

32 33 34 36 37 38 ROYAUME DU MAROC

[https://www.ofppt.ma/sites/default/files/Decret\\_marches\\_publics\\_n\\_2\\_22\\_431\\_du\\_09\\_03\\_2023\\_Fr.pdf](https://www.ofppt.ma/sites/default/files/Decret_marches_publics_n_2_22_431_du_09_03_2023_Fr.pdf)

4 7 Portail Marocain des Marchés Publics

<https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/textereg.html?lang=fr&rubrique6=>

35 [sgg.gov.ma](https://www.sgg.gov.ma)

[https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/commissions-marches/valise/pdf\\_fr\\_2.pdf](https://www.sgg.gov.ma/Portals/0/commissions-marches/valise/pdf_fr_2.pdf)